Оригинал

АНЕКС № 5

към концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Горни Дъбник“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен

Днес, 13.01. 2020 г. /Тринадесети януари две хиляди и двадесета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- Чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ);
- Решение № 763 на Министерския съвет от 13 декември 2019 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Горни Дъбник“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 01 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 28 септември 2011 г. и Анекс № 4 от 31 януари 2014 г., наричан от тук нататък „Договор"
- чл. 4.3. и чл. 36.3 от договора,

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Министъра на енергетиката – **ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА** от една страна

и

2. "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа“, № 2, представлявано от изпълнителни директори Пламен Николов и Любомир Чакъров - заедно, от друга страна

сключиха настоящия Анекс № 5 към Договора, както следва:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на суров нефт от находище „Горни Дъбник“, община Долни Дъбник, област Плевен, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 13 август 2020 г.

Чл. 2. Срокът на концесията се продължава при условията на концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Горни Дъбник“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр.

Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 28 септември 2011 г., Анекс № 4 от 31 януари 2014 г. и на Решение № 763 На Министерския съвет от 13 декември 2019 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписването на настоящия Анекс № 5, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължение на действието на договора;

2. актуализиран Схематичен проект за напускане, представляващ неразделна част от проекта по т.1. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия.

3. След съгласуването на проектите по т. 1 и по т. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализираните проекти по чл. 3, които не са били обект на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 3 да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка от находище „Горни Дъбник", решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 31 януари 2020 г. да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за

2020 г. в размер 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение (Роялти) за 2019 г. с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионното възнаграждение (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15. от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията. Гаранцията следва да е валидна до 28 февруари 2021 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената от концесионера банкова гаранция за 2019 г. в 14- дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 31.8. от договора.

Чл. 6. Член 9 от концесионния договор се допълва като се създава чл. 9.13. със следното съдържание:

"9.13. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 9.2. или по чл. 9.11. концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение."

Чл. 7. В чл. 22 накрая се добавя следното изречение:

„Добивните работи в никакъв случай да не засягат територията на археологическата недвижима културна ценност – „Селище с площ над 5 дка" от късната римска, късната антична епохи и византийското владичество. За целта концесионерът трябва да уведоми за обхвата на дейностите си Регионален исторически музей – Плевен и Национален археологически институт с музей към БАН, чийто специалисти са извършили регистрацията на обекта."

Чл. 8. Член 30 от концесионния договор се допълва като се създава чл. 30.21. както следва:

„30.21. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 30.15., концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на дължимата вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 9. В Член 31 от концесионния договор се правят следните изменения:

1. Чл. 31.1. от концесионния договор се изменя както следва:

„31.1. За да осигури изпълнение на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за плащане на концесионното възнаграждение (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15. от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, концесионерът представя на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция.“

2. Чл. 31.4. се изменя както следва:

„31.4. За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение (Роялти) за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.“

3. Чл. 31.5. се изменя както следва:

„31.5. Банковите гаранции по чл. 31.4. са валидни до 28 февруари на следващата година.“

4. Чл. 31.6. се изменя както следва:

„31.6. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни възнаграждения (Роялти), дължима вноска по чл. 30.15, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.“

5. Чл. 31.7. се изменя както следва:

„31.7. В случай на частично или пълно усвояване на банковата гаранция по чл. 31.4., концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване от концесионера на уведомлението за усвояването ѝ.“

6. Чл. 31.8. се изменя както следва:

„31.8. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.4., Концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.7, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто, върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от Концесионера в указания 10-дневен срок, за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.“

Чл. 10. Настоящият Анекс № 5 влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на клаузите на чл. 1 и чл. 2, които влизат в сила от 13 август 2020 г., Оригинал

съдържа пет страници и е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Всички клаузи, които не са изрично изменени в този анекс, остават в сила.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

....

ПЛАМЕН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

....

ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД